

3. 信息客观性。业主要求公布、查阅的情况和资料必须是在申请时就客观存在的已有资料。如果相关信息和资料并不存在，或者尚未发生，则不属于业主知情权的保护范畴。

4. 公众未知性。业主知情权的范围应当是业主委员会或物业服务企业从未向全体小区业主公示过的信息和材料。如果义务主体已经在物业管理区域内公布了相关信息，应当视为业主对已经公示的信息知情，业主不能以个人未注意、不知情为由再来行使权利。

①王雷：《民法典中业主大会决议行为的法教义学体系》，载《法治社会》2022年第5期。

三、界定业主知情权范围时的司法考量因素

通过对本案业主知情权纠纷的审理,笔者认为,在确定某项诉求是否属于业主知情权范畴时,可从以下几个因素进行考量。

(一)审查业主的诉求是否有明确的请求权依据

此处的请求权依据包括两部分:一是看是否有法律依据;二是看是否有合同依据。法律依据应作广义理解,包括法律、行政法规、司法解释、地方政府规章及小区自治规则等。考虑到随着社会经济的发展,业主知情权的内容会越来越丰富,而法律又具有一定的滞后性,故必须依靠地方性规章及小区自治规则等来填补法律的漏洞,通过规范性文件对业主知情权的内容进行充实和细化。如果《议事规则》《管理规约》中对业主知情权的内容有相关规定,可以作为业主行使知情权的依据。同时,业主的权利很多来源于《商品房买卖合同》《物业服务合同》,业主可以基于《商品房买卖合同》要求开发商提供小区的规划图纸等;还可以基于《物业服务合同》要求物业服务企业提供物业收费标准和具体服务项目等内容。故针对业主的知情权诉求,首先要审查业主的权利来源是否正当合法。本案中,法院首先审查的亦是业主的诉讼请求是否有明确的请求权依据,从权利的合法性方面进行论证。

(二)审查业主行使知情权的目的是否具有正当性

业主行使知情权应当具有一定的公共属性,即业主行使知情权在目的上应当具有正当性。所谓“正当目的”,实践中认为只要业主行使知情权获取信息的目的与保护业主的合法权益相关,有利于对公共事务的管理和监督,其目的就具有正当性。^①审查业主知情权是否具有正当性,主要看业主是否存在利用知情权谋取私利,是否故意扰乱业主委员会、物业服务企业等义务主体正常的管理活动,是否会对其他业主的合法权益造成损害等。业主在起诉时应当明确其行使业主知情权的正当理由,义务主体如果认为业主具有不正当目的,应当承担举证责任。

^①最高人民法院民事审判第一庭编著:《最高人民法院建筑物区分所有权、物业服务司法解释理解与适用》,人民法院出版社2009年版,第193页。

(三) 审查业主行使知情权是否会损害其他主体的合法权益

在判断业主的某项诉求是否应当予以支持时，应当考虑权利主体和义务主体之间的权益平衡，不能以保护业主知情权为名，而损害其他主体的合法权益。本案中，业主要求查阅、复制业主大会其他业主的表决票原件，这就涉及业主知情权和其他业主隐私权之间的冲突。因为业主表决票原件除了记载业主的投票权数以外，还会附有业主的姓名、出生日期、住址、身份证号、联系方式等个人信息，这些个人信息涉及业主隐私权的保护范畴。比如，业主一般不想公开自己的投票意愿，故在无相关业主授权或同意的情况下，公开业主的表决票可能侵害业主的隐私权。业主知情权和业主隐私权都受法律保护，如果没有充足的理由，如基于公共利益的需要等，业主行使知情权不能以侵害其他业主的隐私权为代价。另，业主知情权可能还会和其他权益产生冲突。比如，物业服务企业的财务报表或会计凭证等，可能涉及企业的商业秘密等，业主要求查阅复制上述资料时，人民法院亦应当进行权益衡量，一般不宜支持。业主行使知情权亦不得干扰业主委员会的正常履职和物业服务企业的正常经营，如果业主滥用知情权，意图扰乱业主委员会的履职和企业的正常经营，不应进行支持。

(四) 审查业主行使知情权是否穷尽了其他救济手段

业主行使知情权应当遵循简便经济的原则，诉讼是业主行使知情权最后的救济途径。业主可以就涉及自身利益的事项向业主委员会、物业服务企业等义务主体直接提出询问，义务主体应当予以答复。遭到不合理拒绝的，业主还可以向法院起诉主张知情权。本案中，业主因为对业主大会表决结果的公正性、合法性有怀疑，就起诉申请复制、查阅其他业主的表决票原件。但实际上业主在起诉之前从未与业委会进行过沟通，业委会在业主起诉后才知道业主的具体诉求。其实业主如果对表决结果的公正性、合法性有合理质疑，可以通过其他多种途径保障其知情权，譬如可以申请中立机构或公证机关在各方当事人参与下重新唱票，审查结果的正确与否，而非必须通过诉讼方式来行使知情权。

(五) 审查业主行使知情权在权利实现上是否具有可行性

业主行使知情权所请求查阅和公布的应当是实际发生的情况或实际存在的

资料，业主应当提供证据证明其主张的材料和情况是客观存在的。否则，其请求无法获得支持。业主行使知情权的方式亦应当合理、正当。比如，某案例中，业主起诉要求业委会将维修基金账目张贴于小区的每个门牌号幢前，法院经审理后认为此项诉请不具备合理性和必要性，亦有违经济原则，遂判决业委会将维修基金账目张贴于小区公告栏内。^①

为保障业主知情权，建议：一是业主委员会、物业服务企业应定期在信息化平台发布信息和资料，如通过业主微信群、公众号等，对于法律明确规定应当向业主公示的情况和资料定期公示，业主可以通过信息化平台自助查询相关信息，亦符合简便原则和绿色原则。二是对业主知情权诉讼设置前置程序，坚持既保护业主知情权的合理行使，也防止知情权滥用。具体可参照《中华人民共和国公司法》第五十七条规定，如业主要求查阅共有部分使用和收益情况的会计账簿和原始会计凭证时，要求业主提出书面请求并说明查阅的目的。如义务主体认为业主行使知情权有不正当目的，可以拒绝提供，但需书面答复业主并说明理由。

编写人：湖南省长沙市中级人民法院 廖征 常晓华

业主知情权的范围界定及行使规制

——杨某某诉北京市延庆区某公寓业主委员会业主知情权案

【案件基本信息】

1. 判决书字号

北京市第一中级人民法院(2023)京01民终11091号民事判决书

^①李兴魁、沈烨：《业主知情权的范围界定及合理实现》，载《人民司法》2013年第6期。

2. 案由：业主知情权纠纷

3. 当事人

原告(上诉人):杨某某

被告(被上诉人):北京市延庆区某公寓业主委员会(以下简称某业委会)

【基本案情】

杨某某是某公寓的业主。某业委会于2013年3月20日成立并在北京市延庆区某街道办事处(以下简称某街道)备案,第一届业委会主任为陈某某,任期3年,2014年8月5日,某公寓业委会主任陈某某变更为李某某,任期3年。现,杨某某以行使业主知情权为由诉至法院,要求某业委会公开该业委会成立时的合法手续等10项内容。

【案件焦点】

1. 如何认定业主知情权的范围; 2. 如何对业主知情权的行使进行规制。

【法院裁判要旨】

北京市延庆区人民法院经审理认为:根据《最高人民法院关于审理建筑物区分所有权纠纷案件具体应用法律若干问题的解释》第十三条规定:“业主请求公布、查阅下列应当向业主公开的情况和资料的,人民法院应予支持:(一)建筑物及其附属设施的维修资金的筹集、使用情况;(二)管理规约、业主大会议事规则,以及业主大会或者业主委员会的决定及会议记录;(三)物业服务合同、共有部分的使用和收益情况;(四)建筑区划内规划用于停放汽车的车位、车库的处分情况;(五)其他应当向业主公开的情况和资料。”本案中,杨某某作为小区业主,业主知情权应受到保护,其有权依法请求某业委会公开相关信息,但业主亦应在法律规定的范围内合法合理行使其权利。对杨某某的诉讼请求分别论证如下:

关于杨某某第1项诉讼请求。杨某某要求公开某业委会成立时的合法手续。因某业委会成立时,参加业主大会业主的联系方式、身份证明、授权委托书,

选任业主委员会委员的各位委员的选票以及通过《某公寓业主大会议事规则》《某公寓管理规约》的选票均涉及相关业主的隐私权，杨某某主张公开上述事项，于法无据，不予支持。

关于杨某某第2项诉讼请求。杨某某要求公开某业委会成员变更时，小区总户数、总面积情况说明，某业委会应予公开。但因参加业主大会的业主名单、联系方式、房间号、业主身份证明、业主代表拥有专属面积及面积总和、业主代表选票和业主授权委托书均涉及业主个人隐私，并非业主委员会应该向业主公开的事项，故对杨某某该部分请求，不予支持。

关于杨某某第3项诉讼请求。杨某某要求公开某公寓一层至十五层业主的服务间洗消间用房、消防中控室、楼顶现移动公司用房、大厅超市、饮水机、快递柜、暖气泵房的使用情况、收益来源、去向情况，以及与使用人签署的合同原件，因以上均为小区公共部位或者公共设施的使用情况，杨某某主张公开于法有据，予以支持。同时，对于以上区域出租是否有业主大会授权证明，该请求公开的事项亦属于业主委员会应该向业主公开的事项，予以支持。但杨某某要求公开签署合同双方公司和法人证明，合同签署人员的合法身份证明，该部分涉及企业自身经营信息，并非业主委员会应该向业主公开的事项，故对杨某某该项请求，不予支持。

关于杨某某第4项诉讼请求。杨某某要求公开业主大会依法选聘北京某物业公司的相关合法手续。选聘和解聘物业服务企业属于业主大会决定的事项，属于业主委员会应当向业主公布的事项，杨某某要求公开业主大会依法选聘北京某物业公司的相关合法手续，包含选聘方式、物业公司收费的依据以及服务时间的法律依据于法有据，予以支持。但杨某某要求公开参加选举的业主身份证明、房间号、联系方式、专属面积，涉及业主个人隐私，并非业主委员会应当向业主公开的事项，法院不予支持。

关于杨某某第5项诉讼请求。杨某某要求公开某业委会历次业委会会议纪要和决议，该项请求于法有据，予以支持。

关于杨某某第6项诉讼请求。杨某某要求公开某公寓暖气改造手续，包括

通过何种方式(招标或选聘)引入某建筑施工公司施工及暖气改造价格的法律依据, 签署合同的经办人员, 签署合同时的公章使用情况, 有无业主大会授权等事项, 于法有据, 予以支持。但杨某某要求公开业主身份证明、房间号、联系方式、专属面积及业主大会的选票, 均涉及业主个人隐私, 并非业主委员会应当向业主公开的事项, 故不予支持。

关于杨某某第7项诉讼请求。杨某某要求公开历次业主大会的召开时间、方式、纪要、决议, 该请求事项属于业主委员会应当向业主公布的事项, 予以支持。但业主选票、业主委托书均涉及业主个人隐私, 不属于业主委员会应当向业主公布的事项, 不予支持。

关于杨某某第8项诉讼请求。杨某某要求公开业委会刻两个公章的原因、现在两个公章都由何人保存、刻章的合法手续和法律依据、第二个公章由物业经理刻章的原因、两个公章都在什么文件上盖过章。杨某某的该项诉讼请求应理解为要求公开某公寓业委会公章的刻章、使用和保管情况, 如何使用、保管公章以及刻章问题等系业主委员会会议决定的事项, 业主委员会应当向业主公布, 予以支持。

关于杨某某第9项诉讼请求。杨某某要求某业委会公开某公寓11层服务间、洗消间为什么委托案外某公司出租, 有无业主大会授权, 出租资金的入账凭证和资金去向, 承租方的付款方式、通讯地址和联系方式。根据前述杨某某第3项诉讼请求, 法院已支持其请求公开小区相关共用部位的使用情况, 故出租资金的人账凭证和资金去向亦包含在其第3项诉讼请求之内。杨某某主张公开承租方的付款方式、通讯地址和联系方式均涉及具体个人信息及个人隐私, 法院对其请求不予支持。杨某某主张公开的“为什么委托北京某投资有限公司出租, 有无业主大会授权”情况系某业主委员会会议决定的事项, 予以支持。

关于杨某某第10项诉讼请求。杨某某要求公开某业委会成员变更备案, 为什么由物业经理备案, 备案的合法手续, 业委会成员变更所开的业主大会是由谁组织的。杨某某要求公开某业委会成员变更备案手续, 于法有据, 予以支持。杨某某主张公开的“为什么由物业经理去备案, 业委会成员变更所开的业主大

会是由谁组织的”情况系业主请求公布、查阅形成业主大会决议的过程性情况资料，杨某某提交的证据尚不足以证明其主张公开的事项与业主共有权及管理权密切相关，故对杨某某的该项诉讼请求不予支持。

北京市延庆区人民法院依照《中华人民共和国民法典》第二百七十一条、